

인천지방해양수산청 별점심의위원회 운영규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「건설기술 진흥법 시행령」 제87조의3에 따라 인천 지방해양수산청 별점심의위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "측정기관"이란 「건설기술 진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제53조제1항에 따른 발주청 또는 인가·허가기관의 장을 말한다.
2. "별점"이란 업체와 건설기술인 등에 대하여 측정기관이 「건설기술 진흥법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표8 제5호 가목부터 다목까지의 별점측정 기준에 따라 부과한 점수를 말한다.
3. "위원회 운영기관"이란 「해양수산부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 제22조제12항제11호에 따른 인천지방해양수산청을 말한다.
4. "관련부서"란 제13조에 따라 인천지방해양수산청 별점심의위원회(이하 "위원회"라 한다)의 사무를 수행하는 인천지방해양수산청 계획조사과를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 영 제87조의2제1항에 따라 별점 부과내용을 통보 받은 별점 부과대상자가 이의신청을 하는 경우에 적용한다.

제2장 별점심의위원회 구성

제4조(위원회의 구성 등) ① 별점심의를 위하여 인천지방해양수산청 소속으로 위원회를 둔다. 이 경우 인천지방해양수산청장 관할범위는 「해양수산부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 제22조제12항제11호에 따른다.

② 위원회는 별점부과 결과에 대한 이의신청이 있을 경우 위원장 및 7명 이상의 위원으로 구성하며, 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 관련부서가 위촉한다.

1. 제2조제1호에 따른 측정기관(부실을 측정한 측정기관의 부서는 제외한다) 및 위원회 운영기관에 소속된 사람으로서 법 제35조에 따른 건설엔지니어링사업 감독자, 법 제49조제1항에 따른 공사감독자, 법 제53조제1항에

따른 부실측정 업무 담당자 및 법 제54조제1항에 따른 점검업무 담당자
(각 업무를 수행하는 부서의 장을 포함한다)

2. 인천지방해양수산청 기술자문위원회 위원
3. 제1호의 업무와 관련된 단체 및 연구기관 등의 임직원
4. 그 밖에 관련부서에서 심의의 공정성과 전문성을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 사람
- ③ 위원의 임기는 제2항 본문에 따른 이의신청에 대한 심의가 종료·확정될 때까지로 하되, 연임할 수 있다.
- ④ 위원장은 계획조사과장이 되며, 간사는 관련부서의 담당공무원으로 한다.
- ⑤ 관련부서는 위원을 임명하거나 위촉할 때 제5조제1항 및 제2항에 따른 위원 결격·제척 사유 등을 확인해야 한다.

제5조(위원의 결격사유 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 위원이 될 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 제7조의 규정을 위반하여 해임 또는 해촉된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
- ② 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회 직무에서 제척된다.
1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 안건에 관하여 진술이나 감정(鑑定)을 한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
5. 위원이 해당 안건의 원인이 된 처분 또는 부작위(不作爲)에 관여한 경우
6. 위원이 해당 안건의 당사자인 법인·단체 등에 임원 또는 직원으로 재직하고 있거나 재직한 경우
7. 위원이 속한 법인·단체 등(최근 3년 이내에 속했던 경우를 포함한다)이 해당 안건에 관하여 자문, 연구 또는 용역 등을 수행한 경우
8. 위원이 해당 안건의 당사자인 법인·단체 등과 관련된 자문, 연구 또는

용역 등을 최근 2년 이내에 수행한 경우

- ③ 위원은 제2항 각 호의 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당안건의 심의·의결에서 회피해야 한다.
- ④ 해당 안건의 당사자는 위원에게 제2항에 따른 제척 사유가 있거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피(忌避) 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.
- ⑤ 위원회는 해당 안건의 당사자가 기피신청 등을 위해 위원 명단의 제공·열람 등을 요청할 경우 위원의 동의를 받아 이를 제공·열람하게 할 수 있다.
- ⑥ 위원회는 제4항에 따른 기피신청을 받으면 그 신청에 대한 결정을 할 때까지 해당 안건의 심의절차를 중지해야 한다.

제3장 위원회 임무 및 운영

제6조(위원장의 임무) 위원장은 위원회의 운영과 의사결정이 명확하고 공정하게 이루어지도록 회의를 주재해야 한다.

제7조(위원의 청렴의무) 위원은 다음 각 호에 따라 성실하고 청렴하게 업무를 수행해야 한다.

1. 위원은 자신이 위원이 되었음을 심의 전에 공개하거나 심의와 관련하여 알게 된 어떤 사실도 누설해서는 안 된다.
2. 위원은 직위를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 다른 사람이 부당한 이익을 얻도록 이권에 개입해서는 안 된다.
3. 위원은 별점심의 관련자로부터 어떠한 금전·부동산·선물 또는 향응 등을 받아서는 안 된다.

제8조(위원의 해임·해촉 등) 관련부서는 위원이 제7조 각 호의 의무를 위반한 경우 해임하거나 해촉하고 위반한 날부터 3년간 위원으로 임명하거나 위촉해서는 안 된다.

제9조(위원회 심의 등) ① 위원회 회의는 위원장을 포함한 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원(위원장 제외) 과반수의 찬성으로 의결한다.

- ② 위원회는 측정기관이 제출한 별점부과 심의 요구서(별지 제1호서식) 및

별점부과 내용에 대한 의견서(별지 제1호의2서식) 등을 위원에게 제공하여 다음 각 호를 고려한 심의가 이루어지도록 하며, 필요한 경우 공무원, 임직원, 관계 전문가 또는 이해관계인 등을 위원회에 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

1. 측정기관이 책정한 별점에 대한 사유·근거 및 적정성

2. 당사자가 이의를 신청한 사유·근거

③ 위원회는 심의를 완료한 경우 그 결과를 다음 각 호 내용을 기록한 심의의결서를 7일 이내에 측정기관에 제출해야 한다.

1. 기각(이의신청 사항이 이유 없을 경우를 말한다)

2. 취소(부실사실의 확인과 별점의 책정에 착오 등 하자가 있는 경우를 말한다)

3. 조정(이의신청 사항에 따라 별점책정 항목 변경 등이 필요한 경우를 말한다)

④ 관련부서는 위원회에 심의를 요청한 안건이 2회 이상 부결되어 심의의결서를 제출받지 못하는 경우, 위원회를 새로 구성하여 심의할 수 있다.

제10조(재심의) ① 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재심의를 실시할 수 있다. 다만, 제2호 및 제3호의 경우에는 재심의를 해야 한다.

1. 당사자 또는 이해관계자가 객관적인 사실에 근거하여 재심의를 요청하는 경우

2. 위원장이 심의내용에 영향을 미칠 중요한 사항이 누락되었거나 심의결과에 중대한 하자가 있다고 인정하는 경우

3. 측정기관이 제2호와 동일한 사유로 재심의를 요청하는 경우

② 제1항제1호에 따라 재심의를 요청하려는 당사자는 심의결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 요청해야 하고, 이해관계자는 심의결과를 알게 된 날부터 30일 이내에 요청해야 한다.

③ 재심의를 할 경우 위원회는 당초 심의 시 구성한 위원과 동일하게 구성하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 사유로 참석이 어려운 위원은 다른 위원을 위촉하여 구성할 수 있다.

제11조(회의록의 작성·공개) ① 위원회는 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 따라 회의록, 속기록 또는 녹음기록을 작성·관리해야 한다.

② 위원회는 제1항에 따른 회의록, 속기록 또는 녹음기록 등은 「공공기관

의 정보공개에 관한 법률」에 따라 공개 또는 비공개 하는 등 정보공개에 관한 사항을 관리한다.

제12조(개인정보의 관리) 위원회는 위원회의 구성·운영·심의 등과 관련한 위원 또는 당사자 등의 개인정보는 「개인정보 보호법」에 따라 수집·이용·제공·관리해야 한다.

제4장 사무처리 등

제13조(사무처리) 제14조에 따른 위원회 사무는 관련부서가 수행한다.

제14조(관련부서 직무) 관련부서는 다음 각 호의 위원회 사무를 수행한다.

1. 위원에 대한 회의 개최 및 심의안건의 통지 등 운영 사항
2. 위원이 요구한 심의 관련 자료 준비·제출
3. 관계 전문가 또는 이해관계인에 대한 참석 통지
4. 심의의결서 등 회의결과 작성·관리
5. 회의록, 속기록 또는 녹음기록 등의 작성·관리
6. 위원 회의참석 수당 산정 및 통보
7. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사무

제15조(수당 등의 지급기준) 회의에 출석한 위원 및 관계 전문가 등에게는 예산의 범위에서 참석 수당과 여비 등을 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 출석하는 경우에는 지급하지 않는다.

제5장 보칙

제16조(재검토기한) 인천지방해양수산청장은 이 규칙에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙<제29호, 2024.06.24.>

이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

별점심의 수당 등 산출기준

1. 별점심의위원회에 참석한 위원의 수당은 다음과 같이 산출한다.
 - 위원별 수당 산출방법 : 회의 참석비 + 교통비 + 식비 + 숙박비 등
2. 제1호에 따른 위원회 참석비와 교통비·식비·숙박비 등은 「예산 및 기금운용계획 집행지침(기획재정부)」 및 「공무원 여비 규정」 등에 따라 산정한다.
 - 위원회 회의 참석비는 1일당 15만원(서면심의일 경우 10만원), 회의 시간이 2시간 이상일 경우에는 1일 1회에 한정하여 5만원을 추가 지급
 - 교통비는 회의에 참석할 경우에만 철도운임 또는 버스운임을 적용하며, 부득이한 사유로 자가용 이용 시 왕복 유류비, 고속도로 왕복 통행료 등을 실비로 지급

별점부과 (심의, 재심의) 요구서

◦ 공사(용역)명 :

◦ 처 분 대 상 :

◦ 처 분 조 항 :

* 「건설기술진흥법시행령」 제87조 제5항에 의거 작성된 [별표8] 별점의 측정기준에 해당되는 부실
번호 기록

◦ 부실내용 요지 :

부실내용 요지	비 고
※ 상세하게 부실내용을 기록	

◦ 부실내용 근거서류 :

※ 별점부과에 대한 의견서 첨부

기관(부서)명

벌점부과에 대한 의견서

◦ 공사(용역)명 :

◦ 처분 대상 :

구분	현황	비 고
부과벌점 (근거조항)		
처분대상		
부실내용		

◦ 의견 제출 현황 :

구분	의견 요지	비고
	※ 벌점 부과대상자가 제출한 이의신청 내용 등을 기록	

※ 이의신청서 등 근거서류 첨부

년 월 일
(서명 또는 인)

작성자

인천지방해양수산청 벌점심의위원회 위원장 귀하

청렴서약서(위원용)

○ 안전명 :

본인은 위 안전의 심의위원으로 위촉 받아 이해관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품·향응 등을 제공받지 않고 기술자의 양심과 도리로 공정하게 심의할 것을 서약하며 이를 위반할 때는 관계법령에 따라 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.

년 월 일

서약자 : 소속직장명

직위(급)

성명

(서명)

인천지방해양수산청 별점심의위원회 위원장 귀하

별점심의위원회 위원 인적 및 실적 등 확인서

인적사항	성명	생년월일
	(서명 또는 인)	
	전자우편주소	전화번호
	주소	

소속회사	회사명	대표자	법인등록번호
	주소		

※ 결격사유 중 해당되는 곳에 √ 표시를 하고, 필요 시 옆 칸에 세부 내용을 기재합니다.

결격사유	[] 해당사항 없음
	[] 국가공무원법 제33조 해당 여부(제5조제1항제1호)
	[] 위원회 위원 해임·해촉 여부(제5조제1항제2호)

연구 용역 등 수행 실적				
연 번	참여기간	참여사업명	발주자(청)	
	직위	담당업무	책임정도	
	공사(용역)개요(70자 이내 공란포함)	공사(용역)금액(백만원)	착공일	준공일(예정일)
	. . . ~ . . .			
	. . . ~ . . .			
	. . . ~ . . .			
	. . . ~ . . .			

위 기록한 사항은 사실과 다름이 없습니다.

년 월 일

위원명 (서명 또는 인)

귀하

유의사항

1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.

별점심의위원회 위원 ☐ 기피 ☐ 회피 신청서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

접수번호	접수일자	
신청인	성명	
	주소	전화번호

신청내용	① 심의 제목	
	당사자	성명(명칭) 주소
	다음의 제척사유 등에서 해당하는 부분에 체크[√]하시기 바랍니다.	
	[]	1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
	[]	2. 위원이 해당 사건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
	[]	3. 위원이 해당 사건에 관하여 진술이나 감정(鑑定)을 한 경우
	[]	4. 위원이나 위원이 속한 법인단체 등이 해당 사건 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
	[]	5. 위원이 해당 안건의 원인이 된 처분 또는 부작위(不作爲)에 관여한 경우
	[]	6. 위원이 해당 안건의 당사자인 법인·단체 등에 임원 또는 직원으로 재직하고 있거나 재직한 경우
	[]	7. 위원이 속한 법인·단체 등(최근 3년 이내에 속했던 경우를 포함한다)이 해당 사건에 관하여 자문, 연구 또는 용역 등을 수행한 경우
	[]	8. 위원이 해당 안건의 당사자인 법인·단체 등과 관련된 자문, 연구 또는 용역 등을 최근 2년 이내에 수행한 경우
		9. 그 밖에 공정한 직무집행을 기대하기 어려운 경우
		(사유 : _____)

「벌점심의위원회 운영규정」 제5조에 따라 위와 같이 신청합니다.

이
의
의

신청인

(서명 또는 인)

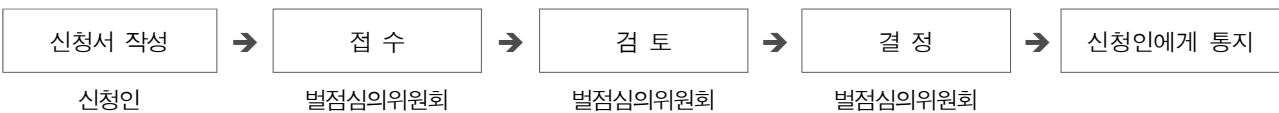
귀중

첨부서류	입증가능한 자료 첨부(해당사항이 있는 경우)
------	--------------------------

유의사항

1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.
2. 위 심의와 관련하여 문서를 받으신 경우에는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.

처리절차



별점심의위원회 위원별 심의 의견서

회의장소				회의일자	 (. . . . ~)
안건번호 및 안건명	(안건번호) 안건명 0000			이의신청자	
측정기관 별점 처분 내용	① 위원 심의결과			위원 심의결과 사유	비 고
	기각	취소	조정		
위원 심의결과 세부사유 (필요시 기록)	이의신청 내용				
	심의결과 세부 사유				

「별점심의위원회 운영규정」에 따라 안건에 대한 심의 의견을 위와 같이 제출합니다.

년 월 일

위원명

(서명 또는 인)

인천지방해양수산청 별점심의위원회
위원장 귀하

유의사항

- 1. 기록란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.
- 2. 심의결과는 ①란의 해당되는 곳에 “o”를 기입하시기 바랍니다.
- 3. “기각”은 이의신청 사항이 이유 없을 경우를 말합니다.
- 4. “취소”는 부실사실의 확인과 별점의 책정에 착오 등 명백한 하자가 있는 경우를 말합니다.
- 5. “조정”은 이의신청 사항에 따라 별점 책정 항목·점수 조정 등이 필요한 경우를 말합니다.

별점심의위원회 심의 의결서

회의장소		회의일자	(. . . . ~)		
안전번호 및 안전명	(안전번호) 안전명 0000	이의신청자			

측정기관 별점 처분 내용	위원회 심의 주문내용	위원회 세부 심의결과			비고
		기각	취소	조정	
		0명	0명	0명	

별점심의위원회 심의안전에 대하여 상기와 같이 심의 의결서를 제출합니다.

년 월 일

위원장 (서명 또는 인)

귀하

첨부서류	위원별 심의 의견서
------	------------

별점심의위원회 회의록

회의일시	년 월 일 시 분 ~ 시 분		
회의장소			

출석위원 총 명	성 명	성 명
	(위원장)	

상정안건 및 심의결과	안건번호 및 안건명	심의내용	심의결과

특이사항			
------	--	--	--

「별점심의위원회 운영규정」에 따라 안건에 대한 심의 회의록을 위와 같이 제출합니다.

년 월 일

작성자

(서명 또는 인)

첨부자료	심의 의결서 1부
------	-----------